

आपकी
सफलता
का साथी



आपकी सफलता का साथी

RPSC EO-RO 2026

COMPLETE STUDY MATERIAL

नगरपालिका का
गठन एवं शासन



EASY
LANGUAGE



MCQs WITH
ANSWERS



CONCEPTS WITH
EXAMPLES



DIAGRAMS &
TABLES



EXAM
FOCUSED



COMPLETE
COVERAGE



FOR
RPSC EO-RO EXAM

CREATED BY

★ MARUDHARA EXAM ★



www.marudharaexam.in



मरुधरा एग्जाम

राजस्थान के हर छात्र का
भरोसेमंद साथी



विश्वास आपका
साथ हमारा

RAJASTHAN'S
NO.1
EXAM PLATFORM



www.marudhraexam.in



★ एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाएं ★



MOCK TEST

विषय अनुसार टेस्ट दें, अपनी तैयारी को परखें और रैंक प्राप्त करें।



DAILY SUJAS

रोजाना सुजानसर PDFs डाउनलोड करें, करेंट अफेयर्स रहें अपडेट।



IMPORTANT NOTES

हाथ से लिखे नोट्स और विषय अनुसार अध्ययन सामग्री।



PDF DOWNLOADS

RPSC, RSSB और अन्य परीक्षाओं के लिए PDF सामग्री डाउनलोड करें।



QUIZ

रोजाना Quiz खेलें और अपनी जनरल नॉलेज को बेहतर बनाएं।



OMR CHECK

अपनी OMR शीट अपलोड करें और तुरंत रिजल्ट प्राप्त करें।



RESULT PORTAL

अपना रिजल्ट देखें, स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और एनालिसिस करें।



RANK SYSTEM

ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक और परफॉर्मंस एनालिसिस देखें।



EMAIL RESULT

अपना पूरा रिजल्ट PDF के रूप में ईमेल पर प्राप्त करें।



PREMIUM MOCKS

कुछ प्रीमियम टेस्ट केवल ₹11 में अनलॉक करें और बेहतर तैयारी करें।



MOBILE FRIENDLY

मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर - सभी पर शानदार अनुभव।



100% SECURE

आपका डेटा सुरक्षित है, विश्वसनीय और तेज प्लेटफॉर्म।

- ✓ RPSC, RSSB, CET, VDO, BCI, 3rd Grade Teacher और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
- ✓ नियमित अपडेट और नई सामग्री
- ✓ बेहतर तैयारी, बेहतर परिणाम
- ✓ आपकी सफलता, हमारा लक्ष्य

आज ही विजिट करें

www.marudhraexam.in

— और अपनी तैयारी को दें नई उड़ान! —

सपना आपका
सफलता
हमारी
जिम्मेदारी



हजारों छात्रों का भरोसा
हर दिन बढ़ता परिवार



कभी भी, कहीं भी
हमेशा आपके साथ



www.marudhraexam.in



Join us for Regular Updates



Trusted by Thousands
of Students Across Rajasthan



अध्याय - 2 नगरपालिकाओं का गठन एवं शासन



धारा - 3 से 30

धारा - 03

नगरपालिकाओं का परिसीमन

परिसीमन

राज्य सरकार

— राजपत्र में प्रकाशित कर

कोई भी स्थानीय क्षेत्र जो नगर परिषद घोषित किया गया हो



- स्थिर सीमा के भीतर के क्षेत्र पर स्थानीय कर निर्धारित

निगम क्षेत्र के ऐसे राजस्व गांव क्षेत्र के बाहर



- स्थायी कर के संबंध में राज्यपाल के आदेश हेतु विचार

कोई गैरम्यूनिसिपल क्षेत्र / नगर के अटमम्यूनिसिपल क्षेत्र में



- नगरीय कर के संग्रहण का प्रस्ताव राज्यपाल।

एक बार जो दो गांवों / नगरपालिका क्षेत्र का भाग था और फिर हटाया गया।



- नियमित कर के वसूली की शक्तियां नगरपालिका के रूप में समाप्त।

नगरपालिका क्षेत्र समाप्त



निरस्त

→ परिसीमित क्षेत्र के सीमा चिन्ह का निर्धारण और अनुबन्ध का वर्णन संबंधित नगरपालिका का



→ सीमा, विधान का निर्धारण (कलेक्टर) या उसके द्वारा विभिन्न प्राधिकृत किसी अधिकारी को।



→ जब किसी आदेश या कोई रेखा नगरपालिका में शामिल हो जाए -

- 1) ऐसा क्षेत्र जोड़ा नहीं रहेगा।
- 2) राज्यपाल ऐसे अधिसूचना द्वारा के विधान द्वारा उस पर व्याप्त नहीं होंगे।
- 3) उस क्षेत्र पर अधिसूचित अधिकारी जो कि उस पर कोई पूर्व या प्रविधिधान रूप से लागू था, उपयोग एवं प्राधिकरण और पावर उस नगरपालिका के अधीनस्थ पदाधिकारी (पद) के साथ के साथ क्रमशः कृताशों जायेगा।
- 4) ऐसा क्षेत्र जोड़ा नहीं रहेगा।
- 5) उस क्षेत्र पर अधिसूचित अधिकारी जो कि उस पर कोई पूर्व या प्रविधिधान रूप से लागू था, उपयोग एवं प्राधिकरण और पावर उस नगरपालिका के अधीनस्थ पदाधिकारी (पद) के साथ के साथ क्रमशः कृताशों जायेगा।



Telegram GROUP : **Mission Eo/Ro**





★ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 ★



→ जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका द्वारा वड़े, उपवड़ों या अन्यतर निर्धारित क्षेत्रों में विभाजित किया गया हो तो निश्चित प्राधिकारी से यह ऐसा आदेश पारित करेगा कि उस क्षेत्र का पुनर्विभाजन हो सके।



→ यदि कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका द्वारा वड़े, उपवड़ों या अन्यतर निर्धारित क्षेत्रों में विभाजित नहीं किया गया हो तो निश्चित प्राधिकारी इस अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए उस क्षेत्र को उनके पुनर्विभाजन के लिए वड़ों या उपवड़ों में विभाजित करेगा।



→ यदि कोई अस्थायी मुख्य, सहायक मुख आदि हों या हों तो अवधि समाप्ति होने पर ऐसे पदों की निरन्तरता के लिए यह आवश्यक समझे, तो निश्चित प्राधिकारी उन पदों का समाप्ति होने तक भी नगरपालिका के नियंत्रण में रख सकेगा।



धारा - 04



● राज्य सरकार, नगरपालिका बोर्ड की क्षेत्र सीमा यथास्थान रहते हुए, वड़ों, उपवड़ों एवं अन्य क्षेत्रों के परिसीमन तथा संख्या संवर्धन/निष्पन्न का निर्धारण कर सकेगी।

धारा - 05

नगरपालिका की रचना और संरचना

सामान्य निर्वाचित मंडल	नगर मंडल	नगर परिषद	नगर निगम
नगरपालिका में 10000 से 1 लाख जनसंख्या (5P)	(1 लाख से 5 लाख तक) 5 वार्ड (7P)	(5 लाख से 10 लाख तक) 6 वार्ड (9P)	10 लाख से अधिक (11P)

→ नगरपालिका के निर्धारित विनिमय क्षेत्रा पार्षदों (वार्ड तथा उपवड़ों के पार्षदों सहित) का समापन कुछ तरीकों से

● **डायरेक्ट इलेक्ट पावर** (सीधा सामान्य चुनाव) द्वारा - यदि पार्षदों के सामान्य चुनाव के लिए इस क्षेत्र का भौतिक है या इस पर कोई कब्जा या विवाद नहीं है।

● **राज्यपाल** (राज्य सरकार) उचित अधिसूचना द्वारा, इस क्षेत्र के लिए होने वाले चुनावों संविंधित पार्षदों के लिए समय-समय पर तरीकें निश्चित कर सकेगा।

● **राज्य सरकार**, किसी नगरपालिका क्षेत्र के परिसीमन, पुनर्गठन या वड़ों की संख्या में वृद्धि के बाद होने वाले निर्वाचन का मतदान करने से पहले पुनर्निर्धारण का गठन किया जा सकेगा।



● नगरपालिका से निवर्तमान प्राधिकरण, आदेश होने या विधवा समाप्त होने अथवा निराकृत होने के पश्चात्, तब तक कार्य करता रहेगा जितना कि कोई।

धारा - 06

नगरपालिका की संरचना

वार्ड - कम से कम एक और अधिक (संख्या)

निर्वाचित पार्षद	पदेन सदस्य	मनोनित (नामित) सदस्य	सभापति (अध्यक्ष)
प्रत्येक वार्ड में एक पार्षद (धारा 13) संख्या → 1 या अधिक	जिला कलेक्टर अथवा अन्य पद निश्चित प्राधिकारी तथा MLA या MP (LS) संख्या → 10	(धारा 15) एक सदस्य एवं एक महिला अधिवक्ता संख्या → अधिक परंतु 5 से कम नहीं	नगरपालिका मंडल द्वारा निर्वाचित संख्या → एक पदेन सदस्य



Telegram GROUP :

Mission Eo/Ro





राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009



- प्रस्तुत निधित्ता संबंधी उपबंध इस पर लागू नहीं होंगे और ना ही कोई कार्यवाही
- नगरपालिका -76 (पूर्व में 4)
- नगरपरिषद 8 (पूर्व में 5)
- नगरविगम 12 (पूर्व में 6)
- तत्तु कार्यअधिक्ष नहीं
- कोई कार्यकलाप नहीं ।

राज्य सरकार कभी भी बुला या भंग्यातक कर सकती है।

- प्रत्येक जनगणना के पश्चात् वार्डों की संख्या में जनसंख्या अनुसार परिवर्तन (नये निर्वाचन से, विद्यमान नगर पालिका पर कोई प्रभाव नहीं)
- सीटों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार करेगी।
- उस क्षेत्र का MLA नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद , नगर निगम में प्रतिनिधित्व करेगा ।

लोकसभा MP उस क्षेत्र के नगर परिषद , नगर निगम में प्रतिनिधित्व करेगा

आरक्षण – सामान्य वर्ग, महिला, अनुसूचित जाति - जनजाति व OBC हेतु

- SC, ST आरक्षण कुल जनसंख्या के अनुपात में ।
- OBC का आरक्षण 21% से अधिक नहीं होगा, व SC व ST जनसंख्या को मिलाते हुए 50% से अधिक नहीं ।
- सभी वर्गों में कुल स्थान का 50% महिलाओं के लिए । (न्यूनतम कोट के निर्णय विचाराधीन)

Note :-

- जहाँ SC व ST की जनसंख्या 70% से कम है वहाँ पिछड़े वर्ग की कम से कम 1 सीट होगी ।
- SC व ST व पिछड़े वर्गों का आरक्षण तब तक है, जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 334 में समयावधि निश्चित है।

धारा -07

नगरपालिका की पदावधि

- प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक
- अगर नगरपालिका का विघटन 5वर्ष से पहले हो जाए तो नई नगरपालिका शीघ्र कार्यकाल के लिए चुनी जाएगी ।
- नये चुनाव - 6 माह में

धारा -08

नगरपालिका शासन का नगरपालिका में निहित होना

- नगरपालिका शासन, नगरपालिका बोर्ड नगर परिषद या नगर निगम में उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा ।

धारा -09

वार्डों का विभाजन

- वार्डों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा ।
→ चुनाव के उद्देश्य से
- वार्डों के विभाजन के समय जनसंख्या का अनुपात यथासंभव वही होगा जो कि समस्त नगरपालिका के समान हो ।
- प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा ।



मरुधरा एग्जाम
Marudhara Exam

हमारी वेबसाइट
www.marudharaexam.in



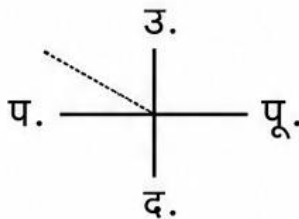


राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009



धारा-10 वार्ड का निर्धारण/उपधारण

- राज्य सरकार आदेश द्वारा वार्ड का अषधारण / निर्धारण करेगी।
 ↳ चुनाव हेतु
- राज्य सरकार वार्ड व वार्ड सीमा का निर्धारण :- निर्णय क प्रयोजन के लिए
- SC, ST, OBC व प्रत्येक वर्ग की महिला सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानी का निर्धारण।
- जिस वार्ड में SC/ST की आबादी अधिक है - वहाँ उनके लिए आरक्षित होगा
- राज्य सरकार वार्ड का निर्धारण के आदेश का प्रारूप के सम्बन्ध में आपत्ति द्वाखिल करने के लिए प्रकाशित किया जायेगा जिसके अवधि 7 दिन से कम नहीं होगी और नगरपालिका का टिप्पणी हेतु प्रतिलिपि भेजनी जायेगी।
- आरक्षित स्थानी का निर्धारण :- GEN चक्रानुक्रम/आवर्तन से (Rotation) SC → OBC
- वार्ड की संख्या का निर्धारण द्वारासमीक क्षेत्र के उत्तरी-पश्चिमी कोण से शुरू होगा



धारा-11 नगरपालिका के लिए निर्वाचन

किसके द्वारा :- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा

कब :- 5 वर्ष की समाप्ति से पूर्व

परन्तु :- अगर नगरपालिका का विधटन हो गया हो तो

चुनाव → 6 माह में करवाना अनिवार्य है

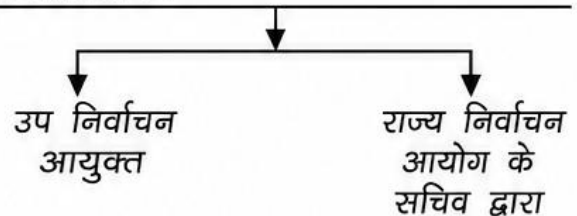
परन्तु :- अवधि अंतिम 6 माह है तो चुनाव जरूरी नहीं।

Note :-

- चुनाव की अधिसूचना राज्य सरकार जारी करती है।
- राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को उक्त प्रयोजनार्थ कर्मचारी उपलब्ध करासकेगी।
- नगरपालिका के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना व और उन सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

धारा-12

राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों (कार्यों) का प्रत्यायोजन



- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी और से रूप निर्वाचन आयुक्त, यदि कोई हो, या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा भी किया जा सकता।



मरुधरा एग्जाम
Marudhara Exam

हमारी वेबसाइट
www.marudharaexam.in





★ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 ★



धारा - 1	संक्षिप्त नाम , प्रसार , प्रारंभ
धारा - 2	परिभाषाएँ
धारा - 3	परिसीमन
धारा - 4	उपबंधों से छूट
धारा - 5	स्थापना व निगमन
धारा - 6	संरचना
धारा - 7	पद्रावधि
धारा - 8	शासन का निहित होना
धारा - 9	वार्डों का विभाजन
धारा - 10	वार्डों का निर्धारण
धारा - 11	निर्वाचन
धारा - 12	SEC के कार्यों का प्रयोजन
धारा - 13	निर्वाचन नामावली
धारा - 14	पंजीकरण के लिए निर्द्वरताएँ
धारा - 15	मिथ्या घोषणा करना
धारा - 16	मुख्य निर्वाचन अधिकारी
धारा - 17	जिला निर्वाचन अधिकारी
धारा - 18	स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ERO की कार्यसाधक शक्तियाँ
धारा - 19	प्रतिनियुक्ति
धारा - 20	अधिकारी या कर्मचारी को द्रण्ड का प्रावधान



मरुधरा एग्जाम
Marudhara Exam

हमारी वेबसाइट
www.marudharaexam.in





राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009

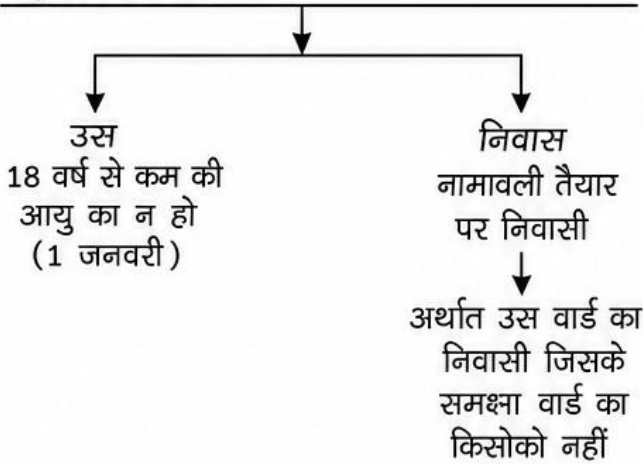


धारा-13

प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली →

- निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है।
- ERO निर्वाचक नामावली की तैयारी और प्रकाशन के लिए व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा।
- निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है।
- राज्य निर्वाचन आयोग एक से अधिक सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

निर्वाचक सूची में पंजीकरण (नाम जुड़वाने हेतु योग्यता)



* किनको समझा जायेगा :-

- उस वार्ड के MP व MLA - ये उस वार्ड में अभी नहीं रह रहे हो, परन्तु वार्ड के सदस्य हैं।
- वार्ड से अनुपस्थित (दो सप्ताह हैं- कोई दूसरे शहर में नौकरी करता हो, पर निर्वाचन सूची में नाम है।)

* किनको नहीं समझा जायेगा :-

- मानसिक रोगी
- किसी घर पर स्वामित्व या कब्जा रखता हो।
- होटल, हॉस्टल, कारावास में रहने वाले व्यक्ति (क्योंकि उनका निवास दूसरे वार्ड में होगा)

धारा-14

निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए निर्देशाएँ (अर्हताएँ)

- अर्थात कौन वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वा सकता।
 - भारत का नागरिक नहीं है।
 - विद्वत् चित्र - सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित हो।
 - अन्य अपराध - निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण

धारा-15

मिथ्या घोषणा

- अगर कोई व्यक्ति कोई भी झूठी सूचना से निर्वाचक सूची में पंजीकरण करवाता है तो -

कारावास → 1 वर्ष तक

जुर्माना → 2000 से 5000 तक

धारा-16

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

नियुक्ति :- राज्य सरकार से परामर्श के बाद राज्य निर्वाचन आयोग कार्य :- राज्य में इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन संचालन

- निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, प्रकाशन

धारा-17

जिला निर्वाचन अधिकारी

नियुक्ति :- राज्य- सरकार से परामर्श के बाद राज्य निर्वाचन आयोग

* एक जिले में एक से अधिक भी हो सकते हैं।



मरुधरा एग्जाम
Marudhara Exam

हमारी वेबसाइट
www.marudharaexam.in





राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009

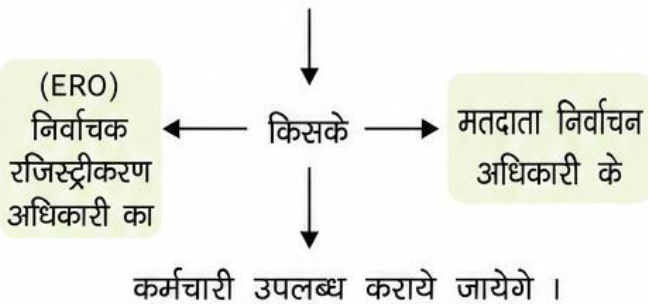


- कार्य :-** मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन, निदेशन व नियंत्रण में रहेगे हुए जिले की नगरपालिकाओं में निर्वाचनों के संचालन के सम्बन्ध में सभी कार्यों का समन्वय और पर्यवेक्षण
- ऐसे अन्य कार्य जो भी राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सौंपे जाएं ।

धारा-18 स्थानीय प्राधिकरणों व अन्य सभी संस्थाओं द्वारा निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोजन होने पर कर्मचारी वृत्त उपलब्ध कराया जाना →

- राज्य का प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवेक्षित किये पर उपलब्ध करानवाला रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्वाचन कार्य हेतु कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएगा ।

कौन → स्थानीय प्राधिकारी → किसके कार्य पर



धारा-19 अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रतिनियुक्त करने का अधिकार

- निर्वाचन कार्य के दौरान जितने भी कर्मचारी अधिकारी की ओर से दिये उन्हें इस अवधि में राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा ।

उदाहरण → कोई शिक्षक ऐसे कार्य में लगाया हुआ है तो उस अवधि में वह समझा जाएगा कि उक्त शिक्षक राज्य निर्वाचन

आयोग में प्रतिनियुक्ति पर है ।

धारा-20 निर्वाचक नामावली तैयार करने आदि से सम्बन्ध पद्धतियाँ

अथवा कोई अधिकारी या कर्मचारी जो निर्वाचक कार्य करते समय अपनी ड्यूटी से लापरवाही करते हैं तो दण्ड का प्रावधान

सजा → 3 माह से 2 वर्ष तक

जुर्माना → 1000 से 2000 तक

Note:-

न्यायालय स्वयं संज्ञान लेते हुए अथवा अर्थात् न्यायालय ऐसा दण्ड केवल 5 E : C (राज्य निर्वाचन आयोग) अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी अथवा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर ही देगा और उपयुक्त के अलावा अन्य कोई लिखिक कार्रवाही नहीं करेगा ।

धारा-21 सदस्य होने के लिए अर्हता व्यक्ति (योग्य व्यक्ति)

- निवासी :-** नगरपालिक के किसी वार्ड का निर्वाचन हो
- आरक्षित सीट :-** किसी भी आरक्षित स्थान (SC/ST/OBC/ महिला) पर-संबंधित वर्ग का हो उम्मीदवार हो
- उम्र :-** 21 वर्ष से कम की आयु न हो
- अन्य शर्त :-** स्वस्थ, शौचालय हेतु और परिवार के सदस्य खुले में शौच नहीं जाते हो

धारा-21(क) कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष प्रावधान (अधिनियम)

- राज्य सरकार द्वारा विहित नगरपालिकाओं के कविवय (कुछ) स्थानों पर अन्य पात्रता के साथ ही आयु सीमा-शब्द से 3 डिग्री तक होगी



मरुधरा एग्जाम
Marudhara Exam

हमारी वेबसाइट
www.marudharaexam.in





राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009



परन्तु :- निम्नलिखित से अधिक सीटें विशेष योग्यता के तहत आरक्षित नहीं की जा सकती -

→ ST, SC, OBC या महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से ऐसी सीटें 2 से अधिक नहीं होगी।
अर्थात् 2 सीट

→ जहाँ SC, ST, OBC या महिला सीट की संख्या 2 से कम हो, वहाँ ऐसी केवल 1 सीट होगी।

↓
केवल एक सीट

→ जहाँ अनारक्षित सीट की संख्या 5 से कम हो, वहाँ ऐसी केवल 1 सीट होगी

↓
5 से कम
↓
1 सीट

→ जहाँ अनारक्षित सीट की सीट 5 से अधिक हो, वहाँ प्रत्येक ब्लॉक से एक सीट होगी। कुल 5 सीटों से अधिक नहीं होगी।

5 से अधिक
↓
[5 → 1 सीट
10 → 2 सीट
15 → 3 सीट]

परन्तु अधिकतम
↓
5 सीट

धारा-22 रुफ से अधिक वार्ड के लिए चुनाव लड़ने पर निर्बन्धन (प्रतिबन्ध)

- कोई भी व्यक्ति रुफ से अधिक वार्ड से चुनाव लड़ने का हकदार नहीं होगा।

से चुनाव लड़ने का हकदार नहीं होगा।

- अगर किसी व्यक्ति ने रुफ से अधिक वार्ड के लिए नामांकन दाखिल किया हो। अपना नामांकन उम्मीदवार वापस लेने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के शाम 3 PM से पूर्व नोटिस देगा।

Note :-

अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो यह समझा जायेगा कि उसने सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है।

धारा-23 यानी, ध्यानी विस्थाारको आदि के उपयोग पर निर्बन्धन (रोक) →

अर्थात् नगरपालिका के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया तक किसी भी उम्मीदवार या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता (Agent) द्वारा यानी, ध्यानी (विस्तारने) हॉडिंग पोस्टर, बैनार कूट-आउट आदि के प्रदर्शन पर राज्य निर्वाचन आयोग युद्धि-युवत प्रतिबन्ध लगा सकता है।

वर्तमान में-5000 रुपये

उल्लंघन करने पर :- [2000] रुपये जुर्माना 6 वर्ष तक नगरपालिका संशोधन 20103|2020 सदस्य चुने जाने पर प्रतिबन्ध।

Note :-

उपरक्त का संज्ञान स्वयं न्यायालय द्वारा नहीं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शिकायत करने पर

धारा-24 सदस्यों के लिए साधारण निरर्हताएँ (अयोग्यताएँ)

- सक्षम न्यायालय द्वारा 6 माह या अधिक का कारावास से दंडित परन्तु, कारावास से मुक्त होने की तारीख से 6 वर्ष बाद निहर्व नहीं होगा।
- न्यायालय में ऐसा मामला विचाराधीन हो जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की



मरुधरा एजाम
Marudhara Exam

हमारी वेबसाइट
www.marudharaexam.in





राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009



सत्ता हो सकती है।

3. न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसमें नगरपालिका की सम्पत्ति या निधि का गबन किया हो।
4. खादय अपविक्रय नितारण अधिनियम 1954 के तहत सजा
5. भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 के तहत कोई आदेश
6. केन्द्रीय / राज्य / स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी सेवा से दुर्व्यवहार के कारण हटा दिया गया हो।
7. ऐसा व्यापार किया हो, जो करना वर्जित नहीं हो।
8. शपथ नवम्बर 1995 के पश्चात 1 से अधिक संतान रही हो।
9. कोई लाभ का पद धारण करता हो (केन्द्रीय या राज्य सरकार) में कोई छुटकाराधिकार या अशासकीय वेतनिक पद धारण करता हो।
10. धारा 35 या 41 के अधीन निरर्हित हो।
11. दिवालिया अथवा विकृतचित घोषित कर दिया गया हो।
12. इस अधिनियम में स्था-उपबधित प्रावधान की धड़ करके नगरपालिका की ओर से जारी किसी संविदा में स्वयं या किसी अन्य के द्वारा किसी प्रकार का हिस्सा रखता है।

धारा-25 मतदान का अधिकार

- जो वार्ड की निर्वाचक नामावली में

रजिस्ट्रीकृत / पंजीकृत है, उस वार्ड में मत देने का हकदार होगा।

* कौन व्यक्ति मत नहीं देगा।

- धारा-14 में जिसका अयोग्य ठहराया गया हो।
- कोई व्यक्ति रुक से अधिक वार्डों में मत देता है तो समस्त वार्डों का मत शून्य होगा।
- रुक ही वार्ड में रुक से अधिक बार मत नहीं देगा।
- कारावास या दण्डादेश के अधीन व्यक्ति

Note:-

कारावास वाली अयोग्यता निर्वाचक निर्देशध में लागू नहीं है।

धारा-26 निर्वाचन में मत देने की रीति →

मतपत्र के माध्यम से वोट, जैसा विधि द्वारा विहित किया जाये।

- कोई निर्वाचक रुक से अधिक उम्मीदवारों के मत देता है तो मत शून्य मानेकर तारुंजर किये जायेंगे।
- मतदान मशीन से (EVM से)

धारा-27 आकस्मिक रिक्तियों किस प्रकार भरी जायेगी

→ आकस्मिक रिक्ति अत्याशीघ्र उपनिर्वाचन से भरी जायेगी

↓
6 माह में भरी जायेगी, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

→ नवनिर्वाचित सदस्य शेष कार्यकाल के लिए होगा।

↓
जैसे:- 5 वर्ष पूरे होने में 2 वर्ष शेष है तो नया सदस्य 2 वर्ष ही रहेगा।



मरुधरा एग्जाम
Marudhara Exam

हमारी वेबसाइट
www.marudharaexam.in





राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009



- चाहे कोई आरक्षित सीट से रिक्त हुई है तो पुना निर्वाचन भी उसी आरक्षित वर्ग से होगा ।
जैसे :- ST, SC, OBC , महिला
- अथार नगरपालिका की पदावधि में 6 माह से कम का समय बचा हो तो राज्य सरकार निर्देश दे सकती कि रिक्त पद अथवा सामान्य निर्वाचन तक ना भरा जाये ।

Note :-

- यह ध्यान रहे कि आकस्मिक रिक्त को 6 माह में भरा जाना आवश्यक है। ऐसा इस धारा में कोई उल्लेख नहीं है।
- केवल यह लिखा गया है। यथाशीघ्र भरा जाए ।

धारा-28

निर्वाचन उपराध

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्णित निर्वाचन उपराधा
धारा :- 195 , 196 , 197 , 197(क) , 198 , 199 , 130 , 131 , 132 , 132(क) , 133 , 134 , 134(क) , 134(ख) , 135 , 135(क) 135(ख) , 135(ठ) , 136 के उपबंध प्रभावी होंगे ।
- निर्वाचन के समय अपने नामनिर्देशन पर / शपथ पत्र / घोषणा / कथन में किसी घोषणा करने है अथवा कोई सूचना छिपाना है । तो 6 माह के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा । (यह प्रावधान 2010/2020 को जोड़ धारा है ।)

धारा-29

भ्रष्ट आचरण

उम्मीदवार या उसके अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा

- भ्रष्ट आचरण का आशय निम्नलिखित होगा :-
1. किसी व्यक्ति को रिश्वत या प्रलोभन /

परिशोधन (धन या अन्य रूप में) प्रत्यक्ष या परोक्ष से देना ।

2. किसी उम्मीदवार द्वारा धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर वोट माँगना ।
3. किसी उम्मीदवार द्वारा धर्म के आधार पर या देशीय शक्ति के आधार पर वोट माँगना या सामाजिक बहिष्कार की धमकी देकर वोट माँगना ।
4. ऐसी प्रथा को गैरकानूनी करना या उसके कम में मदद करना अथवा सती के आधार पर वोट माँगना ।
5. वोटर्स को मतदान केन्द्र पर किसी वाहन द्वारा ले जाना ।
6. ऐसा कोई व्यय जो इस अधिनियम के अधीन बताया गया नियमों का उल्लंघन हो
7. उम्मीदवार द्वारा शासपत्रित अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों , पुलिस सदस्य बशे का दुरुपयोग ।

Note :-

- लोकनीति की घोषणा दुरुपयोग नहीं समझा जायेगा । अर्थात घोषणा का क्रमत आचरण में नहीं समझा जायेगा ।

धारा-30

निर्वाचन संबंधी मामले का सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होगा ।

- अर्थात :- वार्ड के परिसीमन, निर्वाचन नामावली आदि के किसी की प्रश्न की न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ।

चुनाव से पहले कोई मै नहींजता सकता राज्य सरकार सुप्रीम है ।	चुनाव के बाद जा सकते हैं।
--	---





राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009



धारा - 21	सदस्य होने के लिए अहंता
धारा - 21(क)	कविपय स्थानों के लिए विशेष अहंता
धारा - 22	रुफ से अधिक वार्ड में चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध
धारा - 23	यानी, ध्वनि च्योने आदि के उपयोग पर निर्वाचन
धारा - 24	सदस्य के लिए साधारण निरहंताएँ
धारा - 25	मतदान का अधिकार
धारा - 26	मत देने की रीति
धारा - 27	आकस्मिक रिक्तियाँ भरना
धारा - 28	निर्वाचन उपराष्ट्र
धारा - 29	भ्रष्ट आचरण
धारा - 30	निर्वाचन संबंधी मामले का सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखना
धारा - 31	निर्वाचन याचिकाएँ (1 माह)
धारा - 32	जिला न्यायाधीशों के आदेशों से अपील (HC में)
धारा - 33	समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन
धारा - 34	आदेशो और विनियमों की अस्मिता
धारा - 35	निरहंताएँ (S-28 , S-29)
धारा - 36	निरहंता का हटाया जाना या कालावधि में कमी करना
धारा - 37	पद की शपथ
धारा - 38	त्यागपत्र
धारा - 39	सदस्य का हटाया जाना
धारा - 40	पदावधि की समाप्ति के पश्चात् नन्हु अधिकारों की जाँच



मरुधरा एग्जाम
Marudhara Exam

हमारी वेबसाइट
www.marudharaexam.in





राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009



धारा-31

निर्वाचन याचिका

- रुक माह अर्थात् - 30 दिवस
- अगर चुनाव में कोई भ्रष्ट आचरण होता है तो धारा-37-39 आधार पर जिला न्यायालय में याचिका लगाई जा सकती है।
- किसी भी NP के सदस्य के निर्वाचन की जिला न्यायधीश के समक्ष निर्वाचन की तारीख से एक माह के भीतर-भीतर चुनौती दी जा सकती है।

Note:-

ध्यान रहे:- समय = 1 माह या 30 दिन

याचिका



जिला न्यायधीश को



निर्वाचन की तारीख से

धारा-32

जिला न्यायधीश के आदेशों से अपील

- कहां पर → उच्च न्यायालय में
- समय → आदेश के 30 दिन के भीतर
→ विशेष / पर्याप्त कारण है तो 30 दिवस के बाद भी
- अन्य बिन्दु → यदि अपील ऐसे आदेश के विरुद्ध है जिसमें सभी या किसी की निर्वाचन अमान्य के निर्वाचन को शून्य घोषित किया हो तो ऐसे आदेश पर उच्च न्यायालय पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर रोक लगा सकता है।

Note:-

उच्च न्यायालय 3 माह के भीतर-भीतर अपील का निपटान करने का प्रयास करेगा।

धारा-33

समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपराध (रद्द) / शून्य घोषित होने की दशा में प्रक्रिया →

- नगरपालिका के सभी सदस्यों या उसके सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक सदस्यों का निर्वाचन धारा-31 के अधीन या धारा-32 के अधीन अपील किए जाने पर शून्य घोषित कर दिया जाये तब राज्य सरकार नगरपालिका को विघटित कर देगी।

Note:-

धारा-31, 32 में अपील के बाद

शून्य घोषित 31 NP राज्य विघटित

धारा-34

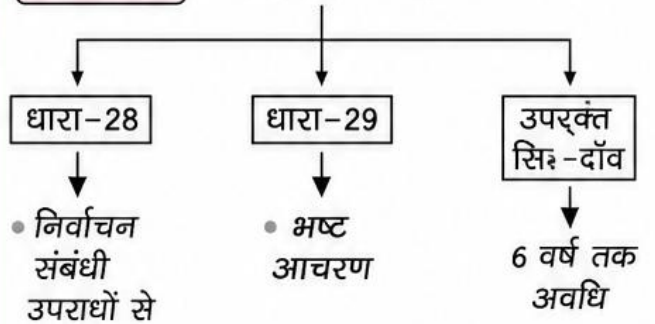
आदेशों और विनियमों की अन्तिमता

अर्थात् → अगर अपील उच्च न्यायालय में नहीं की गई हो तो जिला न्यायधीश का निर्णय तथा अपील उच्च न्यायालय में की गई हो तो HC का निर्णय अन्तिम होगा।

- धारा-31 के अधीन जिला न्यायधीश का आदेश
 - धारा-32 के अधीन उच्च न्यायालय के आदेश
- अन्तिम तथा निश्चयात्मक होगा।

धारा-35

निरर्हताओं अर्थात् अयोग्यताओं



धारा-39

जिला न्यायधीश के आदेशों से अपील

- कहां पर → उच्च न्यायालय में
- समय → आदेश के 30 दिन के भीतर
→ विशेष / पर्याप्त कारण है तो 30 दिवस के बाद भी
- अन्य बिन्दु → यदि अपील ऐसे आदेश के विरुद्ध है जिसमें सभी या किसी की निर्वाचन अमान्य के निर्वाचन को शून्य घोषित किया हो तो ऐसे आदेश पर उच्च न्यायालय पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर रोक लगा सकता है।

Note:-

उच्च न्यायालय 3 माह के भीतर-भीतर अपील का निपटान करने का प्रयास करेगा।

धारा-40

पदावधि की समाप्ति के पश्चात् नवनिर्वाचित अधिकारों की जाँच



मरुधरा एजाम
Marudhara Exam

हमारी वेबसाइट
www.marudharaexam.in





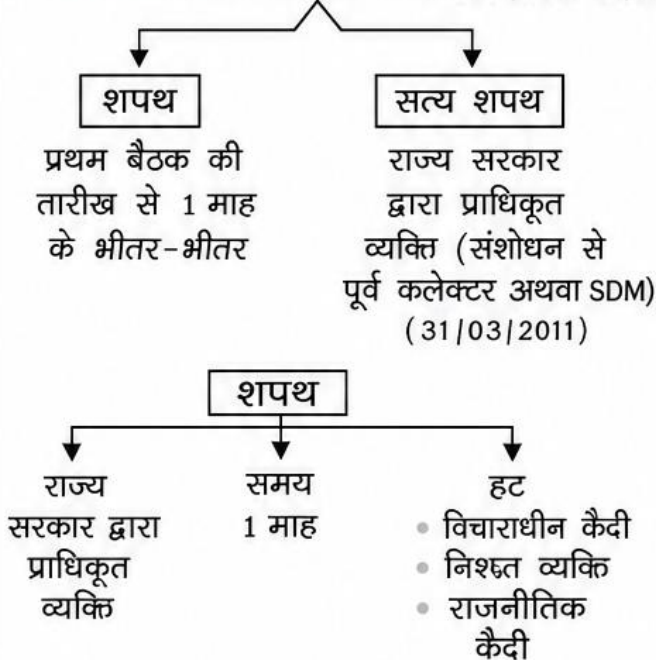
Note:-

- अर्थात धारा 24 व 29 में उल्लेखित किसी भी बिन्दु का उल्लंघन करने पर अयोग्य होगा।
- निरर्हता अवधि दोषी ठहराये जाने की तारीख से 6 वर्ष होगी।

धारा-36 निरर्हता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना →

- राज्य निर्वाचन आयोग लेखबद्ध कारणों से किसी निरर्हता को हटा सकेगा या ऐसी किसी भी निरर्हता की कालावधि को कम कर सकेगा।

धारा-37 पद की शपथ - oath - अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य



Note:-

अगर कोई सदस्य इस अवधि के दौरान विचाराधीन कैदी या निश्चय व्यक्ति या राजनीतिक कैदी के रूप में जेल में था तो यह अवधि शामिल नहीं होगी।

धारा-38

त्यागपत्र

- कोई सदस्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नोटिस द्वारा त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा।
- त्यागपत्र नोटिस की तारीख से 15 दिन की समाप्ति के पश्चात् या अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तारीख जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।

धारा-39

सदस्य का हटाया जाना

आधार

जाँच

हटाने का आधार :-

- नगरपालिका के अनुशति के बिना तीन से अधिक लगातार साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।
(परन्तु इस कालावधि में विधानसभा/केंद्रीय या निश्चय व्यक्ति या राजनीतिक कैदी के रूप में जेल समय शामिल नहीं।)
- धारा-37 (शपथ) पद की शपथ लेने में विफल रहा हो।
- धारा-14 व धारा-24 या धारा-31 में कोई निरर्हता धारित करता हो।
- सदस्य के रूप में कर्तव्य पालन की उपेक्षा, निष्कृष्ट आचरण का दोषी अथवा सदस्य रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया हो।

जाँच :-

- जाँच राज्य सरकार स्वयं या राज्य स्तरीय सेवा की रैंक का प्राधिकारी
- स्थापित सदस्य की स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाएगा।





- जब तक जाँच चल रही होती है अर्थात् पद से नहीं हटा दिया जाए, सदस्य अपने पद पर बना रहेगा, समस्त कर्तव्य निर्वहन करेगा ।
- जाँच के दौरान राज्य सरकार ऐसे सदस्य को निलंबित कर सकती है ।
- राज्य सरकार का अंतिम आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नांकित नहीं किया जा सकता ।

धारा-40 पदावधि की समाप्ति के पर्याप्त कविषय अधिकारों की जाँच →

- इस प्रकार की जाँच राज्य सरकार किसी सदस्य या अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के पदावधि समाप्ति के पश्चात भी करा सकती है । सदस्य रहते हुए पद छोड़ देने पर भी पदावधि के बाद भी जारी रखी जा सकती है ।
- यदि पूर्व पदावधि की कोई जाँच-चल रही है और कोई सदस्य, अध्यक्ष / उपाध्यक्ष नई अवधि के लिए पुनः चुननिर्वाचित हो जाता है तो धारा-33 के उपबंध यथासावश्यक परिथनी सहित लागू होंगे ।

अर्थात् चुनाव : निर्वाचित होने के बाद भी पहले वाले कार्यकाल की जाँच रही है तो वह जारी रखी जायेगी ।

धारा-41 धारा-39 के अधीन निर्वाचन →

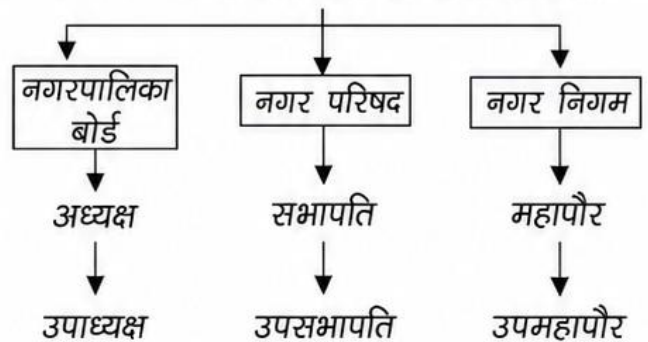
- उच्चतर न्यायालय से 6 वर्ष तक पुनः निर्वाचन के लिए पात्र नहीं ।
- अगर किसी सदस्य को या तो धारा-39 के तहत हटा दिया गया हो तो धारा-40 के अंतर्गत जाँच निष्कर्ष उसके विवेक में होनेसे सदस्य पर 6 वर्ष तक

पुनर्निर्वाचन प्रतिबंध होगा ।

धारा-42 किसी नगरपालिका सदस्य पर पद और समस्त रूप राज्य विधानसभा या किसी पंचायत/राज सस्था की सदस्यता रुक साथ धारण करने पर निष्कासन :-

- अर्थात् कोई सदस्य एक साथ दोनों पद धारण नहीं कर सकता है ।
- अगर कोई सदस्य → MLA/MP/पंचायत राज का सदस्य है → और किसी नगर पालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो (4 दिवस की समाप्ति पर वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा ।
- जब तक कि MLA/MP/पंचायत राज से त्यागपत्र नहीं दे दिया हो ।
- परन्तु पहले से नगरपालिका सदस्य हैं और MLA/MP/पंचायत राज का सदस्य निर्वाचित कर लिया जाता है तो सदस्य या राज्य विधानसभा या पंचायत राज का सदस्य निर्वाचित होने की तारीख से 14 दिवस की समाप्ति पर वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा ।
- * जब तक कि वह MLA/MP/पंचायत राज से अपने स्थान से पहले ही त्यागपत्र नहीं देता हो ।

धारा-43 प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा →





EO|RO

- अध्यक्ष पद हेतु SC/ST/OBC व महिलाओं हेतु आरक्षण रहेगा।

आरक्षण प्रावधान :-

- यथा उन क्षेत्रों में स्थित होगा, जिनमें उन जातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या से तुलनात्मक रूप से अधिक है।
- यह आरक्षण प्रावधान संशोधन के अनु. 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति

- अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नगरपालिका द्वारा बिना कोई छुट्टी मंजूर किए 1 माह से अधिक अनुपस्थित रहता है, जिससे वह अपने पद के कर्तव्य पालन में असमर्थ रहता है, तो वह अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नहीं रहेगा।
- अध्यक्ष के पद पर रिक्ति होने के कारण यह पद 6 माह के अवधि में भरा जाएगा, नवीन अध्यक्ष शेष अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा।
- राज्य सरकार अपरिहार्य परिस्थितियों के मामलों में निर्वाचित तारीख की पूर्वनिर्धारित कालावधि में आगे अधिकतम 3 माह बढ़ा सकती है।
- निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के नाम परशोधित राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे।
- नगरपालिका का अध्यक्ष/नगरपालिका निधि से ऐसा मासिक वेतन और प्रस्तावित भत्ते का प्राप्त कर सकेगा, जो विहित की जाये।

धारा-44

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि नालका का अवधारण →

- अर्थात् अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव की सूचना केवल ही तो उस नगरपालिका क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारी रखते ताहि जिला न्यायधीश की प्रस्तावित निर्वाचन याचियर के द्वारा प्रेषित किया जा सकता है।

Note:-

- जिला न्यायधीश, निर्वाचन याचिका का अपर्वात अधिकार किसी न्यायधीश की सुनवाई तथा निपटारे के लिए हस्तांतरित कर सकता है।
- ऐसी याचिका या तो पराजित उम्मीदवार या जिसक नामांकन रद्द हो गया हो, 1000 रु. के निविष्ट (जमा) के साथ ऐसी शर्त ही, ऐसे आधारों और ऐसी कालावधि जो विनिर्दिष्ट हो जाई, के साथ प्रस्तुत करेगा।
- न्यायधीश, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण और शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाए।
- यदि याचिका सारहीन पायी जाती है तो न्यायधीशा निर्दिष्ट (जमा) राशि को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित (जब्त) कर सकेगा।

धारा-45

मुख्य नगरपालिका कृव्य

प्रत्येक NP निम्नलिखित कार्य करेगी -

1. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, सफाई व्यवस्था आदि।
2. सार्वजनिक नार्थ, भवनों आदि में रोशनी की व्यवस्था
3. आग बुझाना आदि सम्बन्धित कार्य
4. सार्वजनिक सम्पति की रक्षा करना।





राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009



EO|RO

5. जन्म-मृत्यु का पंजीकरण करना ।
6. जनसंख्या नियंत्रण व परिवार कल्याण के कार्य करना ।
7. यातायात व्यवस्था करना ।
8. शैक्षणिक व खेलकूद गतिविधियों की बढ़ावा देना ।
9. कांजी टारशन स्थापित करना और उनका रख-रखाव करना ।
10. मानव बस्ती के लिए नये क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के लिए व्यवस्था करना ।
11. इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि के अधीन यथा - उपबंधित अन्य कानूनी या नियामक कृत्यों का पालन करना ।

धारा-46

अन्य नगरपालिका कृत्य

- नगरपालिका अपने मुख्य कृत्यों जो नगरपालिका निधि पर प्रथम प्रकार से के संसाधन उपलब्ध कर धन व्यय के हुए और अपनी प्रबन्धकीय, तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं के अध्यधीन रखते हुए, निम्नलिखित में से किसी भी कृत्य का क्रियान्वयन कर सकेगी और आवश्यकता या उनके क्रियान्वयन के प्रोत्साहित कर सकेगी, अर्थात्

(i) पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में :-

- (क) बेहतर क्षमियों की उपलब्ध बनाना व सांमाजिक वानिकी को प्रोत्साहन करना ।
- (ख) प्रदूषण के सभी स्वरूपों के निवारण के लिए उपायों को प्रोत्साहित करना ।

(ii) लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में :-

- (क) संक्रामक बीमारियों के उन्मूलन के लिए जन टीकाकरण अभियान
- (ख) अस्वास्थ्यकर पर परिवेशों का सुधार ।

(iii) शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में :-

- (क) नागरिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा को प्रोत्साहित
- (ख) संगीत, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और थिएटर क्रियाकलापों को प्रोत्साहित

(iv) लोक कल्याण के क्षेत्र में :-

- (क) सूखा, बाढ़, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक या प्रौद्योगिकी आपदाओं के समय आश्रयों की स्थापना ।
- (ख) सामुदायिक कल्याण के लिए स्वैच्छिक श्रम की व्यवस्था और स्वैच्छिक संगठनों के क्रियाकलापों का समन्वय

(v) सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में :-

- (क) विशेष व्यक्तियों का नागरिक सम्मान और स्थानीय प्राप्त व्यक्तियों की मृत्यु पर श्रद्धांजलि देना ।
- (ख) मेले और प्रदर्शनीयों की व्यवस्था और प्रबंध करना ।
- (ग) लोकहित की सूचना का प्रसार ।

धारा-47

सरकार द्वारा समनुदेशित कृत्य :-

राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी नगरपालिका से अन्य नगरपालिका कृत्य को भी अधिक कर सकती है जो उस नगरपालिका के लिए आवश्यक हो और करना संभव हो ।

धारा-48

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य →

अध्यक्ष के कृत्य :-

1. नगर पालिका की नियमित बैठकों आयोजित करना, बैठकों की अध्यक्षता करना बैठकों के कार्य संचालन का विनियमन करना ।
2. नगरपालिका के वित्तीय और कार्यात्मक प्रशासन पर निगरानी रखना ।

उपाध्यक्ष के कृत्य :-

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठकों के कार्य संचालन का विनियमन करना ।
2. नगरपालिका के वित्तीय और कार्यात्मक प्रशासन पर निगरानी रखना ।



मरुधरा एग्जाम
Marudhara Exam

हमारी वेबसाइट
www.marudharaexam.in





राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009



EO|RO

3. प्रदत्त कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करना ।
4. ऐसे अन्य कार्यपालक कृत्यों का पालन करना जो विधि किये जायें ।

Note:-

नगरपालिका या इसकी किसी समिति का कोई सदस्य, नगरपालिका के हितो अथवा नियमों के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष ऐसी संकल्प पर अपनी राय यथोचित कारण और उस समिति के राज्य सरकार की संज्ञा और ऐसी संकल्प पर राज्य सरकार का विनिर्देश्य अन्तिम और अपरिवर्तनीय रूप से बाध्यकर होगा ।

उपाध्यक्ष के कर्तव्य :-

1. ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन जो अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित (delegates) करे ।
2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नगरपालिका की बैठक की अध्यक्षता और ऐसी शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों का पालन जो अध्यक्ष ने निहित हो ।
3. अध्यक्ष की छुट्टी पर अनुपस्थित रहने के दौरान अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन करना ।

धारा-49

अधिकारियों की अधिकारिता की सीमित कर उक्त मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्य

EO के कार्य :-

1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर-पालिका के सभी अधिनियमों की अधिस्वरक्षा और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा ।
2. किसी समिति व अध्यक्ष को सलाह देना ।
3. नगरपालिका के लेखाजो की समीक्षा / अधिस्वरक्षा करना ।

4. नगरपालिका की बैठक में कोई विशेष टिप्पणी ।
5. यदि किसी मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी जानबूझकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो किसी भी हानि के लिए वह उत्तरदायी : उत्तरदायी होगा और उससे यह हानि वसूल की जायेगी ।
6. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर-पालिका की ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो राज्य सरकार उसे निहित, नगरपालिका उपनियमों के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सौंपे ।
7. नगरपालिका की भेजे जाने वाली समस्त पत्र अथवा नगरपालिका द्वारा भेजे जाने वाले समस्त पत्र मुख्य नगरपालिका अधिकारी या अध्यक्ष की मुहर और हस्ताक्षर से जारी होंगे ।
8. नगरपालिका के धन या संपत्ति के संबंध में कंट्रोल, निगरानी, चोरी, हानि के सभी मामलों की रिपोर्ट नगरपालिका को करना ।
9. अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण और नियन्त्रण तथा इस निहित राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, अन्य अधिनियम नगरपालिका के अधिकारियों और सेवकों का अधीक्षण और नियन्त्रण करना ।

धारा-50

कार्यभार सौंपना

- यदि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पद आकस्मिक रूप (मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाना) हो जाए तब
1. अध्यक्ष का कार्यभार → उपाध्यक्ष के और यदि उपाध्यक्ष न हो तो उसे सदस्य की लिए राज्य सरकार निर्दिष्ट करेगा ।
 2. यदि अध्यक्ष आलसित वर्ग से है तो उपाध्यक्ष पदासीन रहेगा ।



मरुधरा एजाम
Marudhara Exam

हमारी वेबसाइट
www.marudharaexam.in





कार्यभार की आंशिक वर्ष के उपाध्यक्ष/ सदस्य की ही सौंपा जायेगा। यदि आरक्षित वर्ग का उपाध्यक्ष अथवा कोई सदस्य न हो तब ऐसी स्थिति में कार्यभार अन्य सदस्य को सौंपा जा सकता है।

3. परन्तु, ऐसा कार्यभार 60 दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं सौंपा जा सकता है।
4. सदस्य का कार्यभार - अध्यक्ष अथवा उसके अनुपस्थित में उपाध्यक्ष को।
5. विवादित या अन्यथा निलंबित हुई नगरपालिका का दशा में, नवनियुक्त नगरपालिका या यथास्थिति धारा-322 के अधीन नियुक्त अधिकारी की।
6. यदि कोई व्यक्ति अधिकृत रूप से पद का कार्यभार संभालने में विफल रहता है या सौंपने से इंकार करता है, या सौंपने के लिए उपलब्ध नहीं है तो कार्याधान करने का हकदार व्यक्ति पद का कार्यग्रहण कर लेगा।

